



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

לוי קרבינה תמר

התובעת:

באמצעות עו"ד פדידה יגל

נגד

ערמי דליה

הנתבעת:

באמצעות עו"ד יוסף רון

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לתקן ליקויים בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת.

תמצית השתלשלות העניינים

2. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב ישעיהו 10 חולון הידוע כגוש 6019 חלקה 88 (להלן: **הבית המשותף**). התובעת היא בעלת דירה בקומת הקרקע והנתבעת היא בעלת דירה בקומה הראשונה, מעל דירת התובעת.

3. ביום 2.10.2022 הגישה התובעת תביעה לצו עשה נגד הנתבעת ובמסגרתה התבקש לחייב את הנתבעת לתקן את הליקויים בדירתה הגורמים לרטיבות בדירת התובעת ולחייב את הנתבעת לשלם הוצאות משפט ושכר טרחה (סעיפים 12 ו-22 לכתב התביעה). כמו כן, התבקש בסעיף 20 לפצל את סעדים כך שהנזקים הכספיים יתבעו בנפרד מהנתבעת. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת סבלה תקופה ארוכה מרטיבויות קשות בדירתה וחרף כל הפניות אל הנתבעת, הנתבעת התעלמה מפניותיה ועל כן הוגשה התביעה. בכתב התביעה גם צורפה חוות דעת של המהנדס יאיר אברהמי מיום 8.8.2022 התומכת באמור בכתב התביעה (להלן: **חוות דעת אברהמי**). כמו כן, צורף מכתב התראה מיום 22.8.22 ובו התבקשה הנתבעת לתקן את הליקויים בדירתה הגורמים לרטיבות בדירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. במסגרת כתב ההגנה גוללה הנתבעת, שלא הייתה מיוצגת באותה העת, מסכת אירועים ארוכה, שעיקרה כי במסגרת שיפוצים שבוצעו בדירת התובעת נגרמו נזקים וליקויים בדירת הנתבעת. כך נטען כי במסגרת עבודות שיפוצים בדירת התובעת בשנת 2016 בנה של התובעת (להלן: **ירון**) או חתנה חתכו את הצינור בדירתה של הנתבעת וכן גרמו לנזק במתעל של מערכת המים בדירתה, ובעקבות כך גרמו לנזקי רטיבות. כמו כן, נטען שבעקבות תלונותיה של התובעת, הנתבעת הזמינה אינסטלטור וכן שמאי מטעם הביטוח אך התובעת לא הסכימה שייכנסו לדירתה על מנת להבחין ברטיבות הנטענת. כמו כן, נטען כי שמאי מטעם הביטוח קבע שאין כל רטיבות או מקור של נזילה בדירת הנתבעת. לכתב ההגנה אף צורפה חוות דעת שנערכה על ידי אבי ולדמן, מפקח בכיר לליקויי בנייה מיום 28.11.2022. בחוות הדעת נאמר כי בדירתה של הנתבעת לא נמצאו סימנים מעידים על רטיבות או נזילה. מנגד, נאמר בחוות הדעת כי דירת הנתבעת סובלת מרטיבות באזור הסלון כתוצאה מאיטום לקוי בגגון הכניסה של דירת התובעת, הגורם לעלייה קפילרית של מים לקיר הסלון של הנתבעת. כמו כן, צורפה חוות דעת של השמאי מטעם חברת הביטוח מיום 31.8.2022 (להלן: **חוות דעת ביטוח**) ממנה עולה כי הזמנת השמאי נעשתה במסגרת תביעה של הנתבעת נגד חברת הביטוח באשר לנזקי צנרת אצלה בדירה. על פי האמור בחוות הדעת, קיימת דליפה מצינורות מים העשויים מפלסטיק "עקב בלאי ו/או נזק בזדון" (עמ' 5 לחוות הדעת) והומלץ על החלפת הצנרת. כמו כן, נאמר בחוות הדעת כי נטען על ידי הנתבעת לנזקים לצד ג' (התובעת) אך התובעת סירבה להכניס את השמאי לדירתה וזאת "כי קיבלה הנחייה מעורך דינה שלא לאפשר כניסה לדירה לכל אדם שאינו מטעמה". (עמ' 2 לחוות הדעת).

5. ביום 10.1.2023 התקיים דיון מקדמי בתביעה בנוכחות הצדדים ללא באי כוחם. בראשית הדיון (עמ' 1 לפרוטוקול) התובעת באמצעות בנה הצהירה, כי נכון ליום הדיון במשך כחודשיים אין רטיבות בדירה. יחד עם זאת התובעת טענה כי במשך שנים הנתבעת טענה שתיקנה את הליקויים בדירתה אך בכל פעם הרטיבות חזרה ואין בידה של התובעת הוכחה לכך שהליקויים בדירת הנתבעת אכן תוקנו. הנתבעת טענה מנגד שהרטיבות הנטענת היא בעקבות פעולה של התובעת או מי מטעמה אשר חיבלו במזיד בצנרת באמצעות חיתוך הצינור וקידוח. על כן, הנתבעת ביקשה להוכיח שנעשה נזק מכוון בצנרת. בעמוד 2 לפרוטוקול ציינתי בפני הצדדים שמאחר ואין רטיבות פעילה אין טעם למינוי מומחה אך הצדדים עמדו על כך שמקור הליקויים אינו ברור דיו ועל כן אין מנוס ממינוי מומחה.

6. נוכח האמור, קבעתי בהחלטתי מאותו היום כי "לאור הישנות הרטיבות לאורך השנים ולאור טענת הנתבעת כי תיקנה את הדרוש תיקון וכי מקור הליקויים שהיו וייתכן שיחזרו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הם בעטיה של הנתבעת [צ"ל התובעת – א"ש] אין מנוס ממינוי מומחה בהסכמת הצדדים אשר יבחן האם קיימים ליקויים בדירות הצדדים ובכרוש המשותף שיכולים לגרום לרטיבות בדירת התובעת". משכך, הוריתי על מינויו של דניאל אברג'יל מחברת "נו- ליק" (להלן: **המומחה**) על מנת שיחווה דעתו בשאלות הבאות:

- א. האם קיימת רטיבות ישנה בדירת התובעת, ובאילו מקומות.
- ב. מה הסיבות לרטיבות בדירת התובעת. האם מקורה בליקוי בדירת הנתבעת, בכרוש המשותף, בדירת התובעת או בכלם. המומחה יפרט הליקויים ומיקומם.
- ג. מה הן העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. ככל שהעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הינם בדירת התובעת, בדירת הנתבעת ובכרוש המשותף, יוסיף המומחה ויחווה דעתו לעניין שיעורן היחסי.
- ד. מה הן הפעולות עד כה, ככל שבוצעו על ידי הנתבעת, והאם פתרו את הבעיה.
- ה. מה הן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת המצב הפיזי לקדמותו ועלותן המוערכת. המומחה יחווה דעתו האם ניתן לקבוע מה מקור הליקויים שגרמו לנזקי הרטיבות היבשים בדירת התובעת.

7. ביום 10.1.2023 התקבלה לתיק הצהרת המומחה בעניין היעדר קירבה למי מהצדדים וביום 22.1.2023 הוגשה חוות הדעת של המומחה (להלן: **חוות הדעת**) שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

8. עובר להגשת חוות הדעת הגישה הנתבעת בקשה למתן הודעת צד ג' לחברת הביטוח AIG אשר מבטחת את דירתה. אך על פי החלטתי מיום 16.2.2023 דחיתי את הבקשה מן הטעם שחברת הביטוח אינה מצויה בחוג הזכאים להתדיין בפני המפקח המקרקעין לאור הוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**).

חוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות הבהרה

9. במסגרת חוות הדעת נאמר כי בסריקה תרמית נמצאו סימני רטיבות יבשים בתקרת חדר השינה בחלק הגובל עם גגון בטון כניסה לדירת התובעת, ובתקרת המבואה לדירה אכן נמצאו סימני רטיבות בתקרת גגון בטון כניסה לדירה. בנוסף, הודגמו כתמי רטיבות יבשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירת הנתבעת בקיר הסלון הגובל עם הגגון. המומחה קבע בחוות הדעת כי עבודות שבוצעו על ידי הנתבעת שכללו החלפת שני מקטעי צנרת מים מסוג PEX תרמו למיגור מופעי הרטיבות העיקריים בדירת התובעת אשר נמצאו יבשים. יחד עם זאת, המומחה מצא כשלים הן בדירת התובעת – כשלי אטימה בגג בטון מעל כניסה לדירה והן בדירת הנתבעת – היעדר הגבהה של קופסת ביקורת דלוחין. באשר לפגם שנמצא במקטעי צנרת המים אשר הוחלפו על ידי הנתבעת תיאר המומחה את הפגם כך: "חיתוך חד זהה לשני מקטעי הצינור, המעיד על ניסיון חיתוך חלקי ייתכן עת ביצוע התקנת הצנרת, אשר התפתח בכדי נזילה - ללא סממני אבן/בטון/קידוח או שנעשה בזדון" (עמ' 8 לחוות הדעת).

10. עוד קבע המומחה בחוות דעתו כי השיעור היחסי של תרומת הכשלים למופעי הרטיבות היא 70% מדירת הנתבעת ו-30% מדירת התובעת.

11. בהתאם להסדר הדיוני שנקבע, הגישה הנתבעת ביום 19.2.2023 שאלות הבהרה למומחה שעיקרן להלן: המומחה נשאל מדוע לא הציג בפני הנתבעת את הצהרת ניגוד העניינים כפי שהתבקש; מדוע נקבעה חלוקת האחריות כפי שנקבעה מחוות הדעת וזאת בהינתן כשלי האטימה בגגון ומנגד בכך שמופעי הרטיבות העיקריים בדירת התובעת נמצאו יבשים וכן שהליקויים שנמצאו בדירת הנתבעת לא גרמו בפועל לנזקים; המומחה נשאל כיצד קבע כי החיתוך של הצינור לא נעשה בזדון; כמו כן, נשאל המומחה מדוע לא בדק את טענת הנתבעת ששלושת המתעלים של המים הקרים לא מחזיקים את המים מחמת פגיעה בהם.

12. ביום 20.2.2023 הגישה התובעת גם היא שאלות הבהרה במסגרתן הציגה סרטון המראה כי גם לאחר מערכת גשמים אין כל רטיבות פעילה מאזור הגגון. והתבקש מהמומחה להבהיר האם לאור האמור לעיל מסקנתו לדבר חלוקת האחריות תשתנה. כמו כן, התבקש המומחה לפרט את רכיבי אומדן העלויות כפי שצוין בחוות הדעת.

13. במענה לשאלות ההבהרה מטעם התובעת קבע המומחה כי במעמד הביקור הודגמו כתמי רטיבות פעילים תחת הגגון המעידים על היעדר אטימה ועל כן, הוא לא חזר בו ממסקנתו ולא שינה את הקביעה בעניין האחריות היחסית בין הצדדים. במענה לשאלות הנתבעת דחה המומחה את הטענות בדבר שיוך כלל הנזקים כתוצאה מליקויים בגגון כמפורט בחוות הדעת. יצוין כי בהקשר זה המומחה השיב באופן לא מספיק ברור באמצעות הצבת שאלות לנתבעת במקום קביעות ומסקנות (ראו תשובה 5). כמו כן, נטען כי הקביעה בעניין אופי הפגיעה בצנרת נעשה לאור ניסיונו ופירוט המסקנות שבחוות הדעת. עוד נאמר כי על מנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבדוק את המתעלים יש צורך בשבירת רצפות והטענה בדבר קורלציה בין הפגמים במתעלים לבין כשלים בצנרת היא בגדר השערה בלבד.

דיון הוכחות וסיכומי הצדדים

14. סמוך לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בה נטען כי נוכח קביעותיו של המומחה בחוות הדעת, התברר כי מקור הליקויים העיקרי הוא באחריות הנתבעת ומנגד לא הוכחה כל אחריות לנזק מטעם התובעת ועל כן, התבקש להורות כאמור בכתב התביעה וכן ליתן לתובעת היתר לפיצול סעדים בגין נזקי הרטיבות שנמצאו בדירתה.

15. הנתבעת, שלא הסכינה עם מסקנות חוות הדעת ביקשה לנהל דיון הוכחות במסגרתו התאפשר לה לחקור את המומחה וזאת נוכח פגמים וסתירות בחוות הדעת, כך לפי טענתה.

16. ביום 18.7.2023 התקיים דיון הוכחות, במסגרתו נחקרו המומחה, התובעת ובנה על תצהיריהם וכן הנתבעת. חלק ניכר מחקירת המומחה על ידי ב"כ הנתבעת הוקדש לטענה כי צינורות המים חובלו במזיד על ידי הנתבעת או מי מטעמה וכן לקביעות המומחה ביחס לחלקה של הנתבעת באחריות על נזקי התובעת. בסיכומיו בעל פה בסיום דיון ההוכחות טען ב"כ התובעת כי הוכח שהתיקון בדירת הנתבעת נעשה לאחר הגשת כתב התביעה ולאור קביעתו של המומחה בחוות הדעת יש לקבל את התביעה. נטען אף שהנתבעת לא הצליחה להוכיח את טענותיה בנוגע לחבלה במזיד בצינורות. מנגד, נטען נגד מסקנת המומחה בדבר חלוקת האחריות שניתנה על סמך ההנחה שהגגון מהווה חלק מדירת התובעת אך נטען כי הוא מהווה רכוש משותף. על כן, התבקש לקבל את התביעה ולפסוק הוצאות לטובת התובעת. ב"כ הנתבעת טען מנגד כי התביעה התייתרה עוד לפני הגשתה שכן הליקויים בדירת הנתבעת תוקנו עוד לפני הגשת התביעה ולמעשה הסעד שהתבקש והוא תיקון הליקויים, הושג לפני הדיון. כמו כן, נטען לחוסר תום לב של התובעת אשר סירבה שהנתבעת או מי מטעמה יכנסו לדירתה על מנת לבחון את הנזקים. מנגד, הנתבעת הוכיחה שהיא פעלה בעבר (בשנת 2019) וגם בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה לצורך תיקון הליקויים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

17. אקדים מסקנה לדיון ואומר, כי לנוכח מסקנות המומחה שלא מצאתי הצדקה לסטות מהן שוכנעתי אפוא כי נזקי הרטיבות בדירת התובעת נגרמו כתוצאה מליקויים בדירת הנתבעת ומאחר שהנתבעת לא הצליחה להוכיח שהתיקונים נעשו עובר להגשת התביעה - דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי:

אין לקבל טענות הנתבעת לחבלה בצנרת על ידי התובעת או מי מטעמה

18. בהתאם לצו רישום הבית המשותף חל על הבית התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין שקובע בסעיף 3(ב) כלהלן:

”בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון”

מלשון הסעיף עולה כי חובתו של בעל דירה לתקן ליקויים בדירתו הפוגעים בדירה אחרת בבית המשותף היא חובה אבסולוטית, הקבועה כאמור בתקנון המצוי החל על הבית. חובה זו נועדה גם למנוע התדיינות ממושכת בין הצדדים שכתוצאה מהן עלול להיגרם נזק רב או מתמשך.

19. משכך יש גם לדחות את טענות הנתבעת, בהן תלתה יחבה, כי הליקויים נגרמו כתוצאה מחבלה שעשתה התובעת או מי מטעמה בצינורות המים בדירתה של הנתבעת. בהקשר זה אפנה להחלטתו של כבוד המפקח ארז שטיינברג שניתנה לא מכבר בתיק (המפקח על רישום מקרקעין נתניה) 7/16/2017 **לז-רום בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרח' סמילנסקי 87 נתניה** (5.7.2023) שם נדונה תביעה נגד הנציגות לתיקון ליקויים וזו התגוננה בטענה שמקור הליקויים הוא כתוצאה מליקויי בנייה. המפקח שטיינברג קיבל את התביעה בקובעו את הדברים הבאים (בפסקאות 30-39) המעוגנים באסמכתאות רבות שלא אפרטן כאן (ההדגשות במקור – א"ש):

”מסעיף 3 לתקנון המצוי עולה חובתו של בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת. כבר נכתב ונפסק לא אחת בהקשר זה, כי מדובר בחובה קניינית – מקרקעית, עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים, לשפות את בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה הנדרש לתקן את דירתו או את הנציגות לתקן את הרכוש המשותף, לפי העניין, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת.

....

הנה כי כן, כעולה מהפסיקה ומדברי המלומד ויסמן לעיל, כשתביעה מוגשת למפקח על רישום המקרקעין ועילתה מושתתת על חובה מכוח הוראות סעיף 3 לתקנון המצוי, בין שמדובר בחובה המוטלת על הנציגות כמורשית של כל בעלי הדירות, ובין שמדובר בחובה המוטלת על בעל דירה, ברי כי אין היא נסמכת על עוולה נזיקית או על חיוב חוזי, אלא על חובה מכוח דיני המקרקעין והקניין.

ככלל, החובה התקנונית מכוח דיני המקרקעין לבצע כל תיקון בדירה או ברכוש המשותף, הדרוש למניעת נזק לדירה אחרת, היא חובה הכוללת סממנים הדומים במהותם למשטר "אחריות חמורה/מוחלטת", ומכאן שלא עומדת להכרעה בגדרי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין שאלת התקיימות יסודות עוולת הרשלנות, כגון קשר סיבתי, התרשלות בעל הדירה וכיו"ב, וכן לא נדרשת בחינת מערכת היחסים החוזית שבין בעלי הדירות לצד שלישי כזה או אחר (חברת ביטוח, למשל, במקרה הרווח), או כבעניינו, בחינת מערכת היחסים המשפטיים בין בעלי הדירות לחברה הקבלנית שבנתה את הבית, וככלל, אין כל צורך להתייחס לנסיבות שהובילו לקיומו של ליקוי ברכוש המשותף או בדירה. די בכך שקיים ליקוי בדירה או ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה אחרת, כדי שתחול על הבעלים החובה לתקנו.

בנסיבות אלו, העובדה שהתובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית (לפני **כארבעים שנה**, כאמור) אינה מאיינת את זכויותיה כבעלת דירה בבית המשותף לפנות בדרישה לבעלי הדירות ולנציגות הבית המשותף ולדרוש תיקונים הגורמים לרטיבות ביחידות שבבעלותה. טענות הנתבעים המייחסות לתובעת ליקויים רשלניים בביצוע הבניה, התעשרות שלא במשפט וכיו"ב, ועוסקות, כולן, בזכויות וחובות הצדדים שאינן מנויות בתקנון ובחוק המקרקעין (ואף חורגות מסמכותו של המפקח), אינן רלוונטיות להכרעה לפני, והן יכולות להתברר בערכאה המוסמכת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהתאם לעילה המתאימה (בלי שיהא בכך משום נקיטת עמדה ביחס להליך כזה, אם יוגש) (ר' גם בסעיף 49 לסיכומי נתבעים 2-8).
אני ער לכך כי בראייתם של הנתבעים הניתוח המשפטי שלעיל עשוי להביא לתוצאה מעט מתסכלת ואולם, זהו הדין, ואיני רואה דרך בגדרי הליך זה למנוע מהתובעת לעמוד על כך שהנציגות ובעלי הדירות האחרים יקיימו את חובותיהם כלפיה".

20. דברים אלה יפים גם לענייננו, ועיקרם ששאלת גורם הליקויים בדירה בבית המשותף בעטיים נגרמים נזקים לדירה שכנה אינה רלוונטית לתביעה שעילתה בחוק המקרקעין, שכן לבעל דירה אחריות על כך שליקויים בדירתו לא יגרמו נזקים לדירות שכנות. מדובר איפוא בחובה שאין דרך להימלט ממנה מטעמים של הטלת האשם על גורם הליקויים וזאת על אף שנטען כי מחוללת הליקויים היא התובעת בעצמה.

21. גם לגופם של דברים, לא מצאתי ממש בטענות הנתבעת בהקשר זה. אומר כבר כעת כי הגרסה של הנתבעת בעניין זה כפי שהוצגה בכתב ההגנה שונה במידה מסוימת מהגרסה המופיעה בתצהירה. מכל מקום, ככל שירדתי לסוף טענתה של הנתבעת, בעת השיפוצים שבוצעו בדירת התובעת בשנת 2016 נעשו קידוחים בתקרת התובעת שגרמו ליצירת נקב בצנרת המים של הנתבעת המצויה באזור. כמו כן, נטען שבשנת 2019 ירון, הבן של התובעת, חיבל בכוונה בצנרת באמצעות חיתוך וכן "העלמת" המתעלים כך שהצנרת לא תוכל להחזיק את המים, וזאת לאחר שנכנס לדירתה של הנתבעת באמתלה של בדיקת הצנרת (סעיפים 16 ו-27 לתצהיר).

22. טענות אלה נסתרו בעדותו של המומחה שנשאל על תזה זו במסגרת חקירתו על ידי ב"כ הנתבעת והשיב כלהלן (עמ' 2-3 לפרוטוקול מיום 18.7.2023; ההדגשות הוספו – א"ש):

ש' : אני שאלתי אותך הייתכן כי הצנרת נרטבה במהלך התקנתה ואתה עונה לי בשאלה. יכול להיות שיתכן שזה נפגם במהלך השיפוץ
ת' : רק בתנאי שחשפו את מקלט הבטון שמשמש רצפה לדירת הנתבעת תוך פגיעה באיטום קו רצפתי וביצוע חיתוך באמצעות מכשיר חד של מטהר ושל צינור המים זה התנאי שחייב להתקיים לצורך גרימת נזילה על ידי התובעים (צ"ל התובעת – א"ש).
ש' : בשאלה הקודמת אמרת שאתם לא יודעים
ת' : נכון אבל על מנת להגיע לצינור צריך להגיע למתעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ש : יכול להיות שהמתעלים נפגמו כתוצאה מהתקנת פרופיל מאלומיניום להתקנת קירות גבס על ידי התובעת?

ת : אני מסופק מכך, סבירות מאד נמוכה

ש : האם ייתכן שאדם פגע בהם?

ת : ייתכן

ש : בתשובה 5 אתה ממשיך ושואל, מצטט... אני שואל אותך הייתכן?

ת : התשובה שלי היתה בהיבט של שייתכן שישנם פגמים בצנרת עצמה כתוצאה מפגם בייצור. אפשרות שניה יכולה להיות פגם בהתקנה. במידה ונוצר בהם כשל כתוצאה מפגיעה מכנית חיצונית הרי שדי קשה לקשר את זה בתקופות בעלות אורך של 3 שנים שנגרמו וינזלו או לחילופין יתחילו להגיר מים על פני תקופה כזאת או אחרת ועל כן זה לא מסתדר.

ש : אם זה לא מסתדר תסביר לי איך מסתדרת עמדתך בתוך חוות הדעת שלך ואני מקריא אותה. על פי גישתך יותר סביר שמשהו שנעשה ב – 2010 אז הותקנה הצנרת ורק בשנת 2019 יופיע נזק?

ת : כאשר נגרם נזק שהוא נזק מכני של צורך גרימת נזילה בצנרת לאחר שנחצבו בטונים עברו שכבת יריעות בטון תת רצפתי שעל גביהם מונחת הצנרת של המים לייצר כשל בצינור אלה כשלים שהיו חייבים להתבטא בסמוך לביצוע הפגיעה. מצד שני לאור היות הצנרת מסוג pex העשויה מפוליטילן קשיח באמצעות מולקולות מצולקות במידה ונגרם נזק במעמד ההתקנה או לחילופין פגם בייצור לא מן הנמנע כי התפתחות נזילה בו תיארך זמן.

ש : 9 שנים אבל

ת : בטח יש בתים שאחרי 20 שנים מתחילים לנזול. צנרת בהתקנה שלה אמורה לעמוד בין 20 ל – 40 שנה. כאשר נגרמת פגיעה בצינור זמן הנזילה או ההערכות שנים הוא מיידי.

ש : תאשר לי שזה לא סותר את העובדה שגם אם הייתה פגיעה שלא בזדון. האם יש סבירות שזה התפתח בגלל בעיה של השיפוץ

ת : יכול להיות אם יש פגם מכני.

23. הנה כי כן, העולה מעדותו של המומחה שההיתכנות לגרימת חבלה בצנרת הנתבעת המצויה מעבר לשכבת האיטום דרך דירת התובעת היא בלתי סבירה. לכך מתווספת קביעתו של המומחה, שהסבירות לכך שהנזילה לאורך שנים, שהחלה לכל המוקדם בשנת 2019 כתוצאה מחבלה בצנרת היא נמוכה עד בלתי קיימת. כמו כן, שההסבר לפיו היו פגמים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינהרנטיים במערכת הצנרת שגרמו לנזילות לאורך השנים מתיישב יותר עם המציאות והניסיון המקצועי. עדות זו הייתה מהימנה ומשכנעת בעיני ועל כן מצאתי לאמצה במלואה.

24. מנגד, מצאתי את עדותה של הנתבעת בנקודה זו לא קוהרנטית ובלתי מבוססת. כאמור, טענותיה של הנתבעת באשר לחבלה המכוונת בצנרת דירתה לבשו צורות שונות לאורך חיי התיק, גם בנוגע לדמויות שביצעו לכאורה את הנזקים וגם באשר לאופן ביצועם. אף בעדותה מסרה גרסה שאינה מתיישבת עם האמור בתצהיר, שכן לדבריה, ירון, בנה של התובעת, ביצע את החבלה בצינור בזמן שהיא התקלחה ועשה את הנזק מחוץ לדירתה (עמ' 11 שורות 29 ו-34-35). גרסה זו שונה בתכלית מהאמור בתצהירה כי ירון ביצע את החבלה בצינור כשהיה בתוך הדירה (סעיף 16 לתצהיר). מכאן שגרסתה רצופה באי דיוקים ואינה מבוססת. יצוין אף שירון הכחיש את הטענות האמורות בתצהירו והוא לא נחקר על כך בידי ב"כ התובעת.

25. לסיכום נקודה זו, הנתבעת לא הצליחה להוכיח כי הליקויים בצנרת דירתה הם כתוצאה של חבלה שבוצעה על ידי התובעת או מי מטעמה, וממילא אין לכך כל נפקות לצורך הטלת האחריות עליה לתיקון הליקויים מכוח חוק המקרקעין.

לא עלה בידי הצדדים להפריך את מסקנות חוות הדעת

26. מכאן אפנה למסקנות חוות הדעת. בעניין זה נטען על ידי שני הצדדים באשר לחלוקת האחריות שנקבעה על ידי המומחה – 70% לחובת הנתבעת ו-30% לחובת התובעת. מושא המחלוקת בעניין זה הוא אותו גגון המצוי מעל כניסת דירת התובעת שלפי האמור בחוות הדעת אינו אטום כראוי. כך, שלטענת הנתבעת הוא מחולל הנזק בדירת התובעת ואילו לטענת התובעת מסקנתו של המומחה בדבר העדר איטום שגויה.

27. אקדים ואומר כי לא מצאתי בטענות הצדדים כדי לסטות מהאמור בחוות הדעת ראה (ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002); חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (31.12.1988)). בחוות דעתו ציין המומחה בעניין הגגון כך:

"בדירת התובעת: כשלי אטימה בגג בטון מעל כניסה לדירה"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסריקה טרמית וחזותית הודגמו כשלי אטימה ברצפת תקרת בטון/גגון, מעל כניסה לדירת התובעת, עקב בלאי בשכבת איטום תשתית רצפת הבטון; התפוררות שכבת אטימה עליונה, העדר אטימה במעקות פנים, סביב צנרת "חודרת" ובהיקף פתח ניקוז המהווים מקור להימלטות מים בניגוד להוראות תקן ישראלי 1555 חלק 3 (2003) סעיף 4.1.1.3... שכבה לאיטום מעבר מים כלפי מטה... המורה על הימצאות מערכת איטום למניעת מעבר מים אל סביבותיו, בנוסף עת הזרמת מים אל פני שטח גג הבטון, מים עומדים עקב שיפוע לקוי זאת בניגוד להוראות תקן ישראלי 1555 חלק 3... בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של הרצפה יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז..."

[יצוין כי בעמ' 4-5 לחוות הדעת צורפו תמונות של הגגון בחלקו העליון והתחתון].

המומחה נשאל על ידי ב"כ התובעת בקשר למסקנה בדבר איטום לקוי והוא עמד על כך שבעת הביקור במקום נצפו "פגמים מהותיים", כלשונו, בגגון בגינם מתאפשר מעבר של רטיבות (עמ' 6 לפרוטוקול, שורות 16-19). כמו כן, המומחה השיב לשאלת ב"כ התובעת כי בנסיבות אלו אין צורך בבדיקת הצפה (שם, שורה 16). עדות זו נמצאה מהימנה בעיני ולא מצאתי לסטות מקביעה זו של המומחה. כזכור, במסגרת שאלות ההבהרה שלחה התובעת למומחה תמונות של מצב הגג לאחר מערכת גשמים והמומחה לא מצא לסטות מהחלטתו. תמונות אלו לא צורפו לתיק המוצגים וממילא לא הובאה כל ראיה הסותרת ממצא זה.

28. חיזוק לאמור בחוות הדעת מצוי גם בחוות הדעת של אברהמי מטעם התובעת שם נאמר (בעמ' 8) שקיים טפטוף מים מתקרת גגון הבטון (יצוין כי בחוות הדעת נאמר שבנה של התובעת טוען שהצד העליון של הגג יבש לחלוטין).

29. כמו כן, לא מצאתי להתערב במסקנת המומחה בעניין שיעור הטלת האחריות על הצדדים לאור ממצאיו בעניין הגגון. המומחה נשאל על כך על ידי ב"כ הנתבעת כלהלן (עמ' 3 שורות 17-7):

"ש: לא קיבלנו כעו"ד את ההבנה של החלוקה 70/30 ואתה אמרת באופן כללי שזה לפי תקנים. אתה יכול לפרט לנו איך הגעת ל- 70/30? הגגון כל הזמן רטוב על זה אין מחלוקת.

ת: כאשר ביצעתי את הדגימה במעמד הביקור בדירת התובעת לנוכח כתמי הרטיבויות המיקומים שלהם, לאור זאת שהגגון מצוי נמוך מגובה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקרת הדירה בהתייחס לכלל כתבי הצדדים בוצע שקלול שבחלוקתו
באם נייצר קורלציה בין קשר בגגון דירת התובעת לרטיבויות שיצרה
לעצמה לבין החלקים הרטובים בדירתה המצויים צמודים לדירתה
הגבוהים מהגגון בחלוקה מתמטית קרה ומחושבת ניתן להגיע לחישוב
של 70 ו – 30 אחוזים

ש : יכול להיות שבאותה מידה זה היה 80/20 או 60/40

ת : סטייה של עד 10 אחוזים תיתכן. זה לא מדע מדויק. התשובות
שניתנו פה הן בכפוף להחלטתו של כבוד המפקח שתחת סעיף 6 פסקה ג
מבקש שאחווה את דעתי לשיעור היחסי. במקרה הזה אין פה חישוב
מתמטי".

רוצה לומר, מאחר שמיקום הגגון הוא מתחת לגובה תקרת התובעת, אין לתלות את מופעי
הרטיבות היבשים בהעדר איטום הגגון, מה עוד שלטענת המומחה האיטום עדיין לקוי
וסימני הרטיבות יבשים. עדות זו נמצאה מהימנה והגיונית בעיני ולא מצאתי לסטות ממנה.

30. גם ביחס לשיעור האחריות, על אף שהמומחה העיד שתיתכן סטייה של 10% מהאומדן ("זה
לא מדע מדויק" כלשונו), לשאלתי השיב כי היחס שנקבע הוא בקשר לפגמים העיקריים
שנצפו (ותוקנו) בצנרת הנתבעת, שכאמור בעדותו מצויה מעל מיקום אזורי הרטיבות (עמ'
6 שורות 25-27). ואולם, הצדדים לא הביאו כל ראיה לסטות מאומדן זה ועל כן הוא ייוותר
על כנו.

31. עוד טוענת התובעת ששגה המומחה בכך שקבע כי האחריות לתיקון הגג מוטלת על
התובעת, שכן לטענתה מדובר ברכוש משותף. יצוין כי טענה זו נטענה לראשונה רק בחקירת
המומחה (עמ' 5, שורות 35-42 לפרוטוקול) ובסיכומי התובעת על אף שניתנה לה שהות
להשיג על קביעותיו של המומחה גם בקשר לקביעה זו. לגופו של עניין, סעיף 52 לחוק
המקרקעין קובע כי רכוש משותף הוא :

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות
הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות,
מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את
כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

32. לפי לשון הסעיף שני תנאים מצטברים לסיווג רכוש משותף : שאינו מוצמד לדירה ומיועד
לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. כמו כן, הסעיף מציין דוגמאות לרכוש משותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כולל גגות, אך לשיטתי לפי לשון הסעיף ועל אף שדרך הכלל כי "גג" יסווג כרכוש משותף, אין לקבוע שכל גג או גגון יסווגו באופן אוטומטי כרכוש המשותף. כך, לעיתים יש מקום להתחקות אחר נסיבות בניית הגג (מי בנה, האם נבנה בהיתר וכיו"ב), מיקומו, שימושו וכיו"ב.

33. בענייננו אנו עוסקים ב"גגון" שאין מחלוקת שהוא מצוי מעל הכניסה לדירת התובעת. כאמור, התובעת לא הביאה אף לא בדל של ראיה או אסמכתא לעניין נסיבות בניית הגגות ואופן השימוש בו. מנגד, נטען על ידי הנתבעת (בשפה רפה) כי הוחלט בין בעלי הדירות שהתובעת תעשה בגגון שימוש ייחודי, וטענה זו יכולה להתיישב עם התמונות שהוצגו מהם ניתן להיווכח שאין גישה בצורת דלת או חלון מדירת הנתבעת לגגון ומנגד הגגון מצוי מעל הכניסה לדירת התובעת ואין מחלוקת שהוא משמש אותה לצורך הגנה מגשמים וחום במיקום זה. גם עיינתי בתשריט הבית המשותף (מכוח סמכותי לפי סעיף 75(א) לחוק המקרקעין) ולא מצאתי זכר לאותו גגון, אך לפי התשריט מוצמדת לדירת התובעת מרפסת שלא ברור האם היא חלק מאותו גגון. עוד יצוין כי חלק מהתוכניות הדירות לפי ההיתר הוצגו בחוות הדעת של אברהמי, שם אמנם מופיע הגגון (במסגרת ההיתר לדירת הנתבעת) אך לא ברור לפי איזה היתר הוא נבנה ומי ביקש את בנייתו.

34. העולה מן האמור, שלא עלה בידי התובעת להוכיח שאותו גגון מושא התביעה אכן נכנס להגדרת "הגגות" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין. ואולם, גם אם אניח שהוא מהווה גג, התובעת לא הצליחה להוכיח שנעשה בו שימוש על ידי בעלי דירות אחרים מלבדה ורק מטעם זה יש לדחות את טענתה. זאת, אף מבלי להידרש לטענת הנתבעת באשר להסכמת בעלי הדירות בדבר השימוש הייחודי של התובעת בגגון.

35. סיכום ביניים: הצדדים לא הצליחו להוכיח כי יש לסטות מקביעות המומחה בחוות הדעת ועל כן יש לאמצא כלשונה, ולהטיל את האחריות על הליקויים על התובעת בשיעור של 70% ועל הנתבעת בשיעור של 30%.

התוצאה האופרטיבית

36. נטען על ידי הנתבעת כי למעשה לא היה מקום לתביעה לצו עשה מאחר שהתיקונים כבר בוצעו על ידי הנתבעת עובר להגשת התביעה. טענה זו אין בידי לקבל. אמנם אין מחלוקת שהנתבעת ביצעה את התיקונים בליקויי הצנרת שגרמו למרבית נזקי התובעת ושעוד במעמד הדיון בפניי הרטיבות פסקה, כמתואר לעיל. ואולם, השתכנעתי כי התיקונים נעשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/387/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רק לאחר הגשת כתב התביעה ביום 2.10.2022 ולראייה קבלת תיקון שצורפה כנספח ו לתצהיר הנתבעת מיום 4.11.2023 על סך 1,755 ש"ח עבור "עבודת איתור נזילה, תיקון והחלפת 2 קווי מים מפוצצים". יצוין שהדיון בקדם המשפט התקיים ביום 10.1.2023 ובמהלכו נטען שזה חודשים אין רטיבות פעילה (עמ' 2 לפרוטוקול הדיון). מנגד, הנתבעת טענה בסיכומיה שהתיקון נעשה בחודש אוגוסט 2022 והקבלה ניתנה כשלושה חודשים לאחר מכן לאחר אישור חברת הביטוח (ראו עמ' 12 שורות 35-36 לפרוטוקול), אך לא זו בלבד שטענה זו לא הוכחה, היא נטענה לראשונה בסיכומים, ולמיטב בדיקתי כלל לא הוזכרה בתצהיר הנתבעת. משכך, יש לדחות את הטענה ולקבוע שהתיקונים בוצעו רק לאחר הגשת כתב התביעה.

37. במסגרת חוות הדעת, בהתאם להחלטת מינוי המומחה שהתקבלה במעמד הצדדים, תיאר המומחה אף את הנזקים בדירת התובעת ונתן הוראות לתיקונם, כמקובל. מנגד הנתבעת מתנגדת למתן צו לתיקון הנזקים בדירת התובעת מן הטעם שסעד זה לא התבקש במסגרת כתב התביעה. אמנם אכן, ככלל בית המשפט לא יעניק לתובע סעד שלא התבקש בכתב התביעה, אלא במקרים חריגים כאשר התקיימו התנאים המצטברים הבאים: 1. כאשר הצדק או הצורך ללבן את השאלות העיקריות שבמחלוקת מחייבים את מתן הסעד שלא התבקש; 2. כאשר הסעד שלא התבקש נובע ישירות מהסעד שהתבקש; 3. ושכל העובדות הדרושות להענקת הסעד התבררו ולובנו (ע"א 6421/21 יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ, בפסקה 20 (09.05.2023); ע"א 8566/06 אמריקר שירותי ניהול וייעוץ (1987) בע"מ נ' מליבו - ישראל בע"מ, בפסקה 35 והאסמכתאות שם (08.11.2009)).

38. לטעמי המקרה דנא נופל תחת המקרים החריגים בהם יש להיעתר לסעד, הגם שלא התבקש במסגרת כתב התביעה. ראשית, בהינתן כי הגענו למסקנה שהנזקים בדירת התובעת הם בעייתיים של ליקויים בדירת הנתבעת (שכבר תוקנו), שיקולי הוגנות וצדק מורים על כך שהנתבעת תתקן את הנזקים שגרמו אותם ליקויים ולא תאלץ את התובעת להיגרר להתדיינות נוספת בעניין זה. תוצאה אחרת תחטא לרציונל של סעיף 3 לתקנון המצוי ולמטרת ההליך לסיים את הסכסוך בין הצדדים שהם בעלי דירות בבית משותף; לאור האמור נראה בעיני כי גם הטעם השני – לפיו הסעד שלא התבקש נובע מהסעד המבוקש, מתקיים בעניינו. בהקשר זה אף יצוין כי במסגרת החלטתי על מינוי המומחה, שהתקבלה לאור בקשת הצדדים ובהסכמתם, התבקש המומחה לחוות דעתו גם בקשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והצדדים לא השיגו על החלטה זו. יתר מכך, גם לאחר מתן חוות הדעת הנתבעת לא טענה בקשר לרכיב זה במסגרת שאלות ההבהרה ולא הפנתה בקשה למחיקת הממצא; גם התנאי השלישי מתקיים בעניינו לאור העובדה שלא ניתן לנתק בין נזקי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרטיבות לבין מקורם, ומכלל המסקנות בעניין מקור הליקויים ניתן בנקל להורות על תיקון הנזקים שחוללו את הגשת התביעה.

39. אשר על כן, אני מורה לנתבעת לבצע את תיקוני נזקי דירת התובעת כאמור בחוות הדעת, כלהלן:

"העבודות הנדרשות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת להשבת מצבה הפיסי לקדמותו, במוקדים המתועדים בחוות-הדעת ומצויינים בסעיף א' לעיל הינן:

גירוד צבע שכבת צבע ומריחת שפכטל והחלקת פני השטח.

צביעת מוקדי הרטיבות בצבע מקשר נוגד רטיבות כדוגמת "בונדרול" / "אקרינול" או שוו"ע.

צביעת מוקדי הרטיבות בשתי שכבות בגוון כדוגמת הקיים להשגת גוון אחיד".

מאחר שהמומחה קבע אחריות יחסית על הנזקים בין התובעת ולנתבעת ועל מנת שלא להרבות בהתדיינויות בין הצדדים, אני קובע כי חלף תיקון בפועל, הנתבעת רשאית לשלם לתובעת את חלקה בתיקונים (70% מהוצאות התיקונים בכפוף לקבלה, עד סך של 2,520 ש"ח ובתוספת מע"מ, בהתאם לאומדן של המומחה). העבודות יבוצעו תוך 30 יום מהיום וככל שהנתבעת תבקש לשלם את חלקה, התשלום יבוצע תוך 14 יום מיום הצגת קבלה המעידה על ביצוע העבודות.

40. כמו כן, ועל מנת שלא יישנו תביעות הדדיות בין הצדדים ובהתאם לסעיף 3 לתקנון המצוי ("בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"), אני מורה לנתבעת לבצע את התיקונים הדרושים בדירתה כאמור בחוות הדעת כלהלן:

"בדירת הנתבעת - העדר הגבהה לקופסת ביקורת דלוחין

השלמת הגבהה לקופסת ביקורת הדלוחין, עד לגובה פני הריצוף אשר יכלול גומיות אטימה ומילוי מרווח בין היקף ההגבהה לריצוף באמצעות חומר אטימה.

לאחר השלמת ההגבהה, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205.6 לבדיקת תקינות ואטימות ההגבהה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. בהמשך לאמור לעיל, ועל אף שלא נעלם מעיני, שבהתאם לחוות הדעת העדר האיטום גורם לנזקי רטיבות בדירת התובעת ובשים לב שהנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה שדירתה ניוזקה כתוצאה מליקויים אלה, בשל החשש כי הרטיבות עלולה לפגוע גם בדירת הנתבעת (יצוין כי בהתאם לחוות הדעת נמצאו כתמי רטיבות יבשים בקיר סלון הנתבעת הגובל לגגון), אני מורה לתובעת לבצע בדיקת הצפה תקנית לשטח הגגון וזאת תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין. ככל שבדיקת ההצפה תיכשל אני מורה לתובעת לבצע את התיקונים בגגון כמפורט בחוות הדעת כלהלן:

"בדירת התובעת - כשלי אטימה בגג בטון מעל כניסה לדירה"

ניקוי וגירוד פני שטח תשתית גג הבטון השלמת רולקות (העגלות) במפגשי רצפת הגגון עם מעקות וקירות, יישום שיפועים תקינים לכיוון נקז הגג, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3 של לכל הפחות 1%.

ביצוע עבודות איטום באמצעות חומר אטימה משחתי בשתי שכבות או לחילופין באמצעות יריעות איטום ביטומניות אשר ימרחו / יונחו על גבי תשתית רצפת הגגון ההעגלות ופנים מעקות וקירות גובלים עם הגגון, בכפוף להוראות יצרני החומרים ותקנים ישראליים מתאימים. בתום ביצוע עבודות האיטום שלעיל, יבוצע מבחן הצפה, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק 1 למשך 72 שעות לבדיקת תקינותו".

[יצוין כי בשל הנסיבות חרגתי מהאמור בחוות הדעת והפכתי את סדר הפעולות כך שבראשית תבוצע בדיקת הצפה ולאחר מכן יבוצעו תיקונים ככל שהבדיקה תיכשל]

42. כלל העבודות שצוינו לעיל יבוצעו על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט ולעבודות ולמפרט חומרים בכתב. הצדדים ימציאו זו לזו, בהתאמה, אישור בכתב מטעם בעל המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/387/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

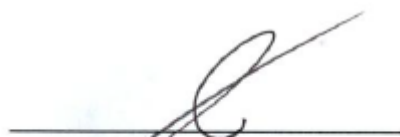
הוצאות ההליך

43. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורהייטק**)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין."

44. באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות).

45. תוצאת פסק הדין בעיקרה היא כי התביעה התקבלה. יחד עם זאת, בהתאם לחוות הדעת נמצאו ליקויים בדירת התובעת שתרמו גם הם למופעי הרטיבות בדירתה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שחרף האמור בחוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה, הנתבעת עמדה על דיון הוכחות וגררה את התובעת להליך ארוך ומתיש שתוצאתו לא שינה את האמור בחוות הדעת. משכך, סבורני שעל הנתבעת לשאת בהוצאות התובעת. מנגד אציין את האמור בחוות הדעת מטעם הביטוח שהתובעת סירבה להכניס את השמאי לדירתה על מנת לבחון את הנזקים וטענה זו לא הוכחה על ידי התובעת (עמ' 9 שורות 29-20 ואיני מתעלם מהאמור בעדותה ש"לא היה אצלי בבית שמאי" (שם, בשורה 20), שאינו סותר את האמור בחוות הדעת מטעם הביטוח). יישום העקרונות שבתקנה 153(ג) לתקנות שהובאו לעיל ובשים לב לתוצאת פסק הדין והתנהלות הצדדים ובשים לב לחלק האחריות של הנתבעת לנזקי התובעת (70%) מוביל אותי למסקנה שעל הנתבעת לשאת בהוצאות התובעת בסך 6,500 ש"ח הכוללים את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם לתובעת על ידי הנתבעת תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, ז' אב תשפ"ג, 25 יולי 2023 בהעדר הצדדים.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון